

Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: RAPHAEL FARACO NETO
Comarca: Novo Horizonte
Foro: Foro de Novo Horizonte
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 27/04/2022

APLICACÃO DA PENA.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do delito (art. 59 do CP c/c art. 28, II da Lei 11.343/06), a despeito da reincidência do acusado, denota-se que ele contribuiu para as investigações e confessou os ...

COMARCA de Novo Horizonte

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 7 de Setembro, 869, Novo Horizonte-SP - cep 14960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501450-45.2021.8.26.0396 - lauda
SENTENÇA

1501450-45.2021.8.26.0396

Classe – Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,
Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,
Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,
Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,	Termo Circunstanciado,

Circunstanciado - 3100727/2021 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 21935250 - DEL.POL.NOVO

HORIZONTE, 21935236 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 21935242 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE,

21935238 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 21935243 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 21935245 -

DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 21935249 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 21935237 - DEL.POL.NO

HORIZONTE, 21935241 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 21935248 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE,

21935239 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 21935240 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE

Autor:

Justic

Autor do Fato:

ANDREZA ARRUDA COTRIM e outros

Juiz de Direito: Dr. RAPHAEL FARACO NETO

Vistos.

Olegário Bueno de Camargo Sobrinho, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do crime de porte de drogas para consumo próprio previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispensar maior relatório em virtude de expressa disposição legal (art. 81, § 3º da Lei nº 9099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece prosperar, visto que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram no Boletim de Ocorrência (fls. 01/04), além do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 14) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls.36/38).

Com efeito, o Exame Químico Toxicológico realizado com as substâncias apreendidas na posse do acusado apresentou resultado positivo para cocaína.

A autoria do delito é inconteste, pois o acusado confessou em juízo a autoria do crime. Tal confissão encontra-se em harmonia com o conjunto probatório, tendo sido colhida com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual deve ser inteiramente considerada. Nesses casos, a jurisprudência pacificou-se no sentido de acolher a confissão judicialmente realizada, considerando-a suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a testemunha Paulo Rogério Zanluqui, policial militar, ratificou seu depoimento prestado em solo policial salientando como encontraram a droga e o motivo pelo qual atribuíram a propriedade ao acusado.

Diante do exposto, não há se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado.

Insta salientar que a objetividade jurídica dos fatos típicos previstos na Lei 11.343/06 é a saúde pública, de modo que este juízo entende pela tipicidade da conduta do acusado, ainda que a posse tenha sido para uso próprio, pois, além de fomentar o tráfico na aquisição do entorpecente, pode influenciar outras pessoas do seu convívio a iniciar o consumo da droga.

APLICAÇÃO DA PENA.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do delito (art. 59 do CP c/c art. 28, II da Lei 11.343/06), a despeito da reincidência do acusado, denota-se que ele contribuiu para as investigações e confessou os fatos, destarte, entendendo suficiente, in casu, a aplicação da pena de advertência.

Posto isto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público e o faço para CONDENAR o réu Olegário Bueno de Camargo Sobrinho pela prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência (art. 28, inciso I, da Lei de Drogas).

Não é caso de prisão preventiva, pois não houve aplicação de pena privativa de liberdade (art. 387, parágrafo único do CPP). Também não há elementos para a fixação de indenização mínima, por ausência de prejuízo econômico (art. 387, IV do CPP).

Independentemente de interposição de eventual recurso, o acusado foi advertido nesta audiência de instrução, debates e julgamento da nocividade do uso de drogas e das suas consequências.

Não há se falar em custas processuais (art. 54, caput e art. 55, caput c/c art. 87 da Lei nº 9.099/95).

Publicada em audiência.

Novo Horizonte, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA